

ดำเนินการกับกรณีที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ เพียงประสานองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งผู้บุกรุกหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่สาธารณประโยชน์เท่านั้น และเมื่อผู้บุกรุกไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป ก็ไม่ปรากฏว่านายอำเภอท้องที่และองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใด ๆ ให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ กรณีย่อมถือได้ว่านายอำเภอท้องที่และองค์การบริหารส่วนตำบลละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และยังเป็นกรณีที่นายอำเภอท้องที่ละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกส่วนหนึ่งด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินที่มีหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๓๘/๒๔๙๘ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า ในการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้นำรังวัดรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นทางเข้าออกถนนสายเอเชีย และรุกล้ำที่ดินที่มีศาลเจ้าซึ่งราษฎรในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างขึ้นตั้งอยู่ ส่วนในการรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า มีการรังวัดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ทำให้ได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมทั้งมีการก่อสร้างบ้านและรั้วคอนกรีตด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปจดคลองท่อสาธารณประโยชน์ก็ดัดขวางการใช้เส้นทางเข้าออกไปสู่ถนนสาธารณประโยชน์ จึงร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการการปกครอง สมาชิกแทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้สั่งการให้นายอำเภอบางปะหัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตามข้อร้องเรียน และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวด้วย ผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ และผลการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ความตรงกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำการปลูกสร้างบ้านและรั้วคอนกรีตรุกล้ำเข้าไปในเขตคลองท่อสาธารณประโยชน์จริง ส่วนกรณีทางพิพาทและศาลเจ้าในที่ดินพิพาทนั้น คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ทางพิพาทมิใช่ทางสาธารณประโยชน์ และศาลเจ้าดังกล่าวเป็นศาลเจ้าที่เจ้าของที่ดินสร้างขึ้นในที่ดินของตนเอง ไม่ใช่ศาลเจ้าที่ประชาชนทั่วไปมากราบไหว้ร่วมกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลขวัญเมืองแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทราบ เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ แต่ยังไม่มี

การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ทั้งห้าจึงยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง กับสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ต่อมา เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๘๒ กับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ เป็นที่ดินแปลงเดียวกันและมีเจ้าของคนเดียวกัน คือ นาย ร. และนาง ท. แต่ต่อมาทายาทของบุคคลทั้งสองได้ขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๘๒ ให้แก่นาย จ. บุของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ที่ดินของนาย จ. ไม่ติดทางสาธารณประโยชน์ จำเป็นต้องเดินผ่านที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ เพื่อเข้าออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๘๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ต่างก็รู้หรือควรรู้ว่าทางเดินดังกล่าวอยู่ในที่ดินที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ ประกอบกับปัจจุบันผู้ใช้ทางเดินพิพาทมีเพียงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบริวารเท่านั้น ทางเดินพิพาทจึงไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์ แต่เป็นทางภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๘๒ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๓๘๗^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีบทบัญญัติมาตรา ๑๓๙๐^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันห้ามมิให้เจ้าของการยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก แต่เนื่องจากได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ว่า ให้กันที่ดินทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบริวารใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะแทนทางเดินพิพาทในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่เจ้าของการยทรัพย์ซึ่งภาระจำยอมจะต้องเพียงส่วนหนึ่งแห่งการยทรัพย์ดังกล่าว ขอให้ย้ายภาระจำยอมไปยังส่วนอื่นของการยทรัพย์ โดยการย้ายนั้นเป็นประโยชน์แก่ตน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้ความสะดวกของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์

^{๑๐-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๘๗ อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น

มาตรา ๑๓๙๐ ท่านมิให้เจ้าของการยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก



ลดน้อยลงตามนัยมาตรา ๑๓๙๒^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รังวัดสอบเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๙ ทวิ^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบข้อ ๕ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่รับรองแนวเขตครบทุกด้าน จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนศาลเจ้าในที่ดินพิพาท ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ศาลเจ้าดังกล่าวเป็นศาลเจ้าสาธารณะหรือกุศลสถาน ประกอบกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนก็ให้ความว่า ศาลเจ้าดังกล่าวเจ้าของที่ดินเดิมเป็นผู้บำรุงรักษาซ่อมแซมมาโดยตลอดและไม่มีบุคคลทั่วไปเข้ามาเกี่ยวข้อง เว้นแต่ในการทำบุญปีละครั้งที่ชาวบ้านใกล้เคียงจะมาร่วมทำบุญด้วย จึงไม่มีลักษณะเป็นศาลเจ้าสาธารณะที่บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน การรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวตามผลการรังวัดจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๙๒ ถ้าภาระจำยอมจะต้องเพียงส่วนหนึ่งแห่งการยทรัพย์ เจ้าของทรัพย์นั้นอาจเรียกให้ย้ายไปยังส่วนอื่นก็ได้ แต่ต้องแสดงได้ว่าการย้ายนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนและรับเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้ความสะดวกของเจ้าของสามยทรัพย์ลดน้อยลง

^{๑๓} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวางแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวางแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คำรับรองว่ามีได้ดำเนินการรังวัดถูกต้องที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนใกล้เคียงโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้นำความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำการปลูกสร้างบ้านและรั้วกำแพงคอนกรีตรุกล้ำเข้าไปในเขตคลองท่อสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างชัดตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประธานคณะกรรมการการทราบบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการอย่างใด ๆ เพื่อให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกไป มีเพียงหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลขวัญเมืองให้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทราบ เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเท่านั้น ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก็ยังไม่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปคลองท่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งไม่ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขวัญเมืองได้ดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลขวัญเมืองละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามที่มาตรา ๑๒๒^{๙๔} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ มาตรา ๖๘ (๘) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดไว้ และโดยที่มาตรา ๖๕ (๔)^{๙๕} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ประกอบมาตรา ๙๐^{๙๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๙๔} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๑๒๒ ที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ คือ ที่เลี้ยงปศุสัตว์ที่จัดไว้สำหรับราษฎรไปรวมเลี้ยงด้วยกัน เป็นต้น ตลอดจนถนนหนทางและที่อย่างอื่นซึ่งเป็นของกลางให้ราษฎรใช้ได้ด้วยกัน เป็นหน้าที่ของกรรมการอำเภอจะต้องคอยตรวจตรารักษาอย่าให้ผู้ใดเบียดกันเอาไปเป็นอาณาประโยชน์แต่เฉพาะตัว

^{๙๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๖๒

ฯลฯ

ฯลฯ

บรรดาอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรรมการอำเภอหรือนายอำเภอซึ่งกฎหมายกำหนดให้กรรมการอำเภอและนายอำเภอมีอยู่ให้โอนไปเป็นอำนาจและหน้าที่ของนายอำเภอ

มาตรา ๖๕ นายอำเภอมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอตามกฎหมาย

^{๙๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๙๐ ให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ



ที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวัญเมืองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอีกส่วนหนึ่งด้วย พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขวัญเมืองดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำคลองท่อสาธารณะประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๔/๒๕๕๙)

การที่จะพิจารณาว่าที่ดินที่พังทลายลงในแม่น้ำตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงสภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ปล่อยทิ้งให้เป็นที่ยึดสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ที่ดินส่วนดังกล่าวย่อมมีสภาพเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากเจ้าของยังคงใช้สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ คงครอบครองอาคารและที่ดินนั้นอยู่ มิได้ทอดทิ้งให้กลายเป็นที่ยึดสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ที่ดินส่วนนั้นยังหาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้าของที่ดินยังคงใช้สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของโดยการหวงกันหรือสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินดังกล่าวด้วยการก่อสร้างพังกันตลิ่งเพื่อป้องกันมิให้น้ำกัดเซาะ ย่อมถือไม่ได้ว่าที่ดินส่วนนั้นได้กลายสภาพเป็นที่ยึดอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในฐานะที่เป็นตัวแทนชุมชนตำบลสันโป่ง อ้างว่าตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย พ. ได้ดำเนินการก่อสร้างพังกันตลิ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในขณะเดียวกันได้มีผู้ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำปิง ทำให้แม่น้ำตื้นเขินและกระแสน้ำ

ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอมีอำนาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการบริหารพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรวจสอบก็ได้

ไหลเปลี่ยนทิศทาง เป็นเหตุให้ที่ดินในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามพังทลาย มีน้ำกัดเซาะถนนพังบางส่วน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว แต่หลังจากมีการร้องเรียน นาย พ. ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างผนังกันตลิ่งในบริเวณที่ดินของตน ต่อมา ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผนังกันตลิ่งได้ก่อสร้างในเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินของนาย พ. มิได้มีการก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำปิง และได้มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างผนังกันตลิ่งดังกล่าวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้วแล้ว ส่วนกรณีการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างผนังกันตลิ่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้วได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างผนังกันตลิ่งของนาย พ. และในเวลาต่อมา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้วได้เสนอบันทึกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า การขออนุญาตก่อสร้างผนังกันตลิ่งของนาย พ. ไม่ขัดต่อกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกใบอนุญาตก่อสร้างผนังกันตลิ่งให้แก่ นาย พ. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เมื่อที่ดินของนาย พ. พังลงไปในแม่น้ำปิง ที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมให้นาย พ. ก่อสร้างผนังกันตลิ่งลวงล้ำแม่น้ำปิงโดยไม่ทำการรื้อถอน เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตให้นาย พ. ก่อสร้างผนังกันตลิ่งรุกล้ำทางน้ำสาธารณะ ทั้งยังเป็นการออกใบอนุญาตภายหลังจากที่นาย พ. เริ่มทำการก่อสร้างผนังกันตลิ่งไปก่อนแล้ว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งให้เอกชนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแม่น้ำปิง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่จะพิจารณาว่าที่ดินที่พังทลายลงในแม่น้ำตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงสภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ปล่อยทิ้งให้เป็นสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ที่ดินส่วนดังกล่าวย่อมมีสภาพเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากเจ้าของยังคงใช้สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของครอบครองอาคารและที่ดินนั้นอยู่ มิได้ทอดทิ้งให้กลายเป็นสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ที่ดินส่วนนั้นยังหาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นาย พ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำปิง และได้สร้างศาลาริมน้ำในที่ดินดังกล่าว ต่อมาเกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ดินทำให้น้ำกัดเซาะจนศาลาริมน้ำทรุดตกลงไปในแม่น้ำปิง แต่นาย พ. ก็ยังคงใช้สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของโดยการหวงกันหรือสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาทด้วยการก่อสร้างผนังกันตลิ่งเพื่อป้องกันมิให้น้ำกัดเซาะที่ดินพิพาท มิได้ทอดทิ้งที่ดินโดยปล่อย



ให้เป็นทางน้ำหรือทางสาธารณะสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงยังถือไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทในส่วนที่น้ำกัดเซาะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การก่อสร้างผนังกันตลิ่งในพื้นที่บริเวณนั้น จึงเป็นการก่อสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินและไม่เป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันในการสั่งให้รื้อถอนผนังกันตลิ่งดังกล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการรื้อถอนผนังกันตลิ่งของนาย พ. จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีการออกใบอนุญาตให้นาย พ. ก่อสร้างผนังกันตลิ่งในที่ดินพิพาทนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างผนังกันตลิ่งในที่ดินซึ่งตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวและประสานสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดออกไปตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างผนังกันตลิ่งร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แล้วเห็นว่าการก่อสร้างผนังกันตลิ่งที่พิพาทเป็นการก่อสร้างภายในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน มิได้เป็นการก่อสร้างล่วงล้ำแม่น้ำปิง ประกอบกับแบบก่อสร้างผนังกันตลิ่งมีความเหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ นาย พ. และแม้ว่านาย พ. จะเริ่มก่อสร้างผนังกันตลิ่งไปก่อนที่จะได้รับ

^{๑๗} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือลำน้ำ ในน้ำ และตลิ่งน้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๘} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าว รื้อถอน หรือแก้ไขอาคาร หรือสิ่งอื่นใดนั้น ให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้เจ้าท่าปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

อนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่มีข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ (๓)^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวว่าในกรณีที่ได้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา มีคำสั่งตามมาตรา ๔๑^{๒๑} หรือมาตรา ๔๒^{๒๒} แล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่นาย พ. ได้ยื่นคำขอ

^{๑๙-๒๒} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมประเภทสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ อาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีคำรับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบ และคำนวณอาคารนั้น

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว

(๒) ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกไปรับแจ้งตามแบบ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ให้นำมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรา ๒๑ โดยอนุโลม

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



อนุญาตก่อสร้างพนักกันตลิ่งพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ^๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมิได้ใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจพิจารณาเอกสาร และสถานที่ก่อสร้างเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และออกใบอนุญาตก่อสร้างพนักกันตลิ่งให้แก่นาย พ. จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๒๔/๒๕๕๙)

๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การโอนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือโดยการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการเช่นว่านี้

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตาม (๑)

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาต หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

แม้ผู้ที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวภายหลังจากที่ดินตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้ว จะได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กรณีก็ไม่ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดสิทธิครอบครองแต่อย่างใด และแม้ว่า ผู้รับโอนที่ดินจะซื้อที่ดินดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวเช่นกัน ผู้รับโอนที่ดินดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิขอลอกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งยกเลิกคำขอลอกโฉนดที่ดินของผู้รับโอนที่ดินดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอลอกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๒๔ มีชื่อนาย ต. เป็นผู้แจ้งการครอบครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินดังกล่าวมาจาก นาย ต. ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ออกไปทำการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เพื่อออกโฉนดที่ดิน โดยมีผู้แทนนายอำเภอและตัวแทนของหัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาเชียงใหม่ ไปร่วมเป็นพยานตรวจสอบการครอบครองการทำประโยชน์และระวางแนวเขตที่ดิน แต่ไม่ลงชื่อรับรองแนวเขต เนื่องจากเห็นว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอลอกโฉนดที่ดินเป็นแนวเขตแม่น้ำปิงเก่า และที่ดินแปลงดังกล่าวราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร ในฤดูปลูกข้าวเหลือง ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินไปก่อนตามสภาพการครอบครองที่ดิน และเมื่อลงที่หมายในระวางแผนที่ปรากฏว่า ทับแนวเส้นประของแม่น้ำปิง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานขนส่งทางน้ำ สาขาเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้ความว่ารูปแผนที่ที่ได้ลงตำแหน่งที่ดินในระวางแผนที่น่าจะมีแนวเขตรุกล้ำแม่น้ำปิงเดิม ทั้งยังมีรอยต่อกับที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ชัดเจน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้อำเภอแม่ริม ตรวจสอบสภาพที่ดินที่ขอลอกโฉนดที่ดินว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ซึ่งจากผลการตรวจสอบของอำเภอแม่ริม พบว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินน่าจะเป็นที่แม่น้ำปิงเก่าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินอันต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอลอกโฉนดที่ดิน และได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ยกเลิกคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีและให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตามหลักฐานการแจ้งแบบครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๒๔ ต่อมา ได้ยื่นคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการขออนุญาตออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยปรากฏที่ดินข้างเคียงทิศเหนือจดโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๑ ทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์และแม่น้ำปิง ทิศตะวันออกจดแม่น้ำปิง และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับที่ดินข้างเคียงที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๒๔ และเมื่อพิจารณารูปแผนที่ออกโฉนดที่ดิน (ร.ว. ๙) ประกอบกับการลงที่หมายหรือตำแหน่งที่ดินในระวางแผนที่แล้วปรากฏว่า ด้านทิศตะวันตกของที่ดินติดกับทางสาธารณประโยชน์ ถัดไปเป็นที่ดินที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งตามรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินที่อยู่ถัดออกไป รวมทั้งรูปที่ดินและเขตติดต่อที่ปรากฏในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว และสภาพที่ดินตามโฉนดที่ดินที่อยู่ถัดไปแล้วเห็นได้ว่า ที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันออกจดแม่น้ำปิงตลอดแนวเขตของที่ดินประกอบกับผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่า น.ส. ๓ ก. หรือโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร กรณีจึงเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับบันทึกถ้อยคำ (ท.ค. ๑๖) ที่ผู้แทนของนายอำเภอแม่ริมในฐานะพยานที่ไปตรวจสอบการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและระวางแนวเขตได้ให้ถ้อยคำไว้ สอดคล้องกับผลการตรวจสอบของสำนักงานการขนส่งทางน้ำ สาขาเชียงใหม่ และสอดคล้องกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ตามคำสั่งอำเภอแม่ริมที่เห็นว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตออกโฉนดที่ดินน่าจะเป็นที่สาธารณประโยชน์แม่น้ำปิงเก่า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๔๒๔ ซึ่งนาย ต. แจ้งการครอบครองที่ดินเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เดิมเป็นแม่น้ำปิง แต่ต่อมาได้ขึ้นเนินหมดสภาพการเป็นแม่น้ำปิง

^{๒๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขออนุญาตออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย



เนื่องจากแม่น้ำปิงเปลี่ยนทางเดิน และโดยที่แม่น้ำปิงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การโอนจึงต้องอาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่มาตรา ๑๓๐๕^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายข้างต้นกำหนดไว้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีการตรากฎหมายดังกล่าว การที่นาย ต. แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรคสาม^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ นาย ต. จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ฉะนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจากนาย ต. ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้รับการคุ้มครองให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔^{๒๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน จึงไม่มีสิทธิขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ยกเลิกคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ยื่นตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอาศัยข้อพิจารณาอย่างเดียวกันกับการมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐๖/๒๕๕๘)

การขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) นอกจากบุคคลที่ยื่นคำขอจะต้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินที่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองหรือเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจาก

^{๒๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันได้ได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

^{๒๖} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วรรคสอง (ยกเลิก)

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

^{๒๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย



ผู้ซึ่งมีหลักฐานดังกล่าวแล้ว ที่ดินที่ขอยกโฉนดที่ดินยังต้องเป็นที่ดินแปลงเดียวกับ ส.ค. ๑ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐาน และเป็นที่ดินที่ขอยกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายด้วย ซึ่งในการพิจารณาว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่ ต้องพิจารณาเปรียบเทียบ จากตำแหน่งที่ตั้งแปลงที่ดินที่ขอยกโฉนดที่ดินและที่ดินข้างเคียง สภาพที่ดิน จำนวน เนื้อที่ ตลอดจนผลการอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศของผู้เชี่ยวชาญ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอยกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา สาขาปากช่อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง ซึ่งผลการรังวัดปรากฏว่า ไม่สามารถยืนยันได้ว่าที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดเป็นที่ดินแปลงเดียวกับ ส.ค. ๑ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ส.ค. ๑ ดังกล่าว คณะกรรมการได้ตรวจสอบ และสอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดที่ดินไม่ตรงตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดหาภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่งให้พยานผู้เชี่ยวชาญอ่าน แปล และตีความเพื่อพิสูจน์ร่องรอยการทำประโยชน์ ต่อมา กรมที่ดินได้มีหนังสือส่งผลการอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศบริเวณตำแหน่งที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอยกโฉนดที่ดิน ความว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ดินพิพาทไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ ที่ดินมีสภาพเป็น พื้นที่ป่าไม้เต็มทั้งแปลง ขณะที่ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งยกเลิก คำขอยกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำอุทธรณ์และตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดินแล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งส่งคำอุทธรณ์ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินข้างเคียงของที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ กับที่ดินข้างเคียงแปลงที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน อีกทั้ง หลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ระบุว่านาย ฟ. ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินแจ้งว่าตนเป็นผู้ก่อสร้างที่ดิน ด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยการทำไร่ แต่ผลการอ่าน แปล และตีความภาพถ่าย ทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พบว่า บริเวณที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ และมีพยานผู้สูงอายุให้ถ้อยคำว่าเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพ เป็นป่ารก จึงเชื่อว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่มีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดี นำรังวัดออกโฉนดที่ดินมาก่อน ประกอบกับผลการตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดิน ระวางรูปถ่ายทางอากาศ และระวางออกโฉนดที่ดินตำแหน่งที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ไม่ถูกต้องตรงกับแบบ ส.ค. ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน จึงมีคำวินิจฉัย

ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าที่ดินข้างเคียงตามหลักฐาน ส.ค. ๑ กับที่ดินข้างเคียงในการรังวัด ออกโฉนดที่ดินมีความสัมพันธ์กันทุกด้าน ประกอบกับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอยกโฉนดที่ดิน มีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งการครอบครองย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกคำขอยกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) มาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำขอยกโฉนดที่ดิน โดยอ้างว่าเป็นผู้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากนาย ฟ. ผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน จึงเป็นกรณีการยื่น คำขอยกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งจากการตรวจสอบทะเบียนการครอบครองที่ดิน หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง พบว่ากลุ่มที่ดิน บริเวณดังกล่าวมีผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน จำนวน ๑๕ แปลง โดยมีการนำหลักฐาน ส.ค. ๑ ไปออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์และโฉนดที่ดินแล้ว จำนวน ๑๑ แปลง ส่วนระวางรูปถ่าย ทางอากาศบริเวณแปลงที่ดินตามแบบ ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง ของผู้ฟ้องคดี เป็นระวางว่างที่ยังไม่มีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใด ๆ และเป็นระวางที่มีการขีดเขตป่า ระบุเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เต็มทั้งระวาง รวมทั้งมีตำแหน่งแปลงที่ดินตั้งอยู่ในระวาง รูปถ่ายทางอากาศและระวางออกโฉนดที่ดินคนละแผ่นระวางกับกลุ่มที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ หมู่ที่ ๕ แปลงอื่น ๆ โดยมีระยะห่างกันประมาณ ๒ กิโลเมตร ถึง ๓ กิโลเมตร ประกอบกับ ปรากฏผลการอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศของผู้เชี่ยวชาญ กรมที่ดิน ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่ดินบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีขอยกโฉนดที่ดินมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้ ไม่มีร่องรอย การทำประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานผู้สูงอายุที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบตำแหน่ง ส.ค. ๑ ว่า เดิมพื้นที่พิพาทมีสภาพเป็นป่ารก และเริ่มมีการทำประโยชน์ ในที่ดินเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ขณะที่แบบ ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ระบุว่า นาย ฟ. ได้ก่อสร้าง ที่ดินด้วยการทำไร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเห็นได้ว่า หากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดเป็นแปลง เดียวกับที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ย่อมต้องปรากฏสภาพของที่ดินพิพาทในภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ว่า มีลักษณะเป็นพื้นที่เพาะปลูก แต่กลับปรากฏสภาพที่ดินในภาพถ่ายทาง อากาศปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ว่า มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าไม้ และตั้งอยู่ห่างออกไปจากกลุ่มที่ดิน ส.ค. ๑ หมู่ที่ ๕ แปลงอื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วที่ดินในท้องที่เดียวกันควรมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งการกำหนดตำแหน่งที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัด



ออกโฉนดที่ดินลงในระหว่างที่ใช้ในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและภาพถ่ายทางอากาศว่าไม่ถูกต้อง กรณีจึงฟังได้ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดออกโฉนดที่ดินมิใช่ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐาน แม้ผลการอ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และปี พ.ศ. ๒๕๑๙ จะปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทว่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินนั้นกลับกลายเป็นที่ดินตามแบบ ส.ค. ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้เป็นหลักฐาน ในการออกโฉนดที่ดินได้ ทั้งนี้ การอ้างถ้อยคำของพยานบุคคลที่เคยให้ถ้อยคำรับรองว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ มาจากผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้แจ้งการครอบครองย่อมไม่น่าหนักเพียงพอที่จะหักล้างพยานเอกสาร ข้างต้น และเมื่อที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัดออกโฉนดที่ดินมิใช่ที่ดินตามตำแหน่งของ ส.ค. ๑ เลขที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทที่จะได้รับความคุ้มครองเพื่อดำเนินการ ออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดินกับระวางรูปถ่าย ทางอากาศและระวางออกโฉนดที่ดิน พร้อมกับจัดให้มีการอ่าน แปล ตีความภาพถ่าย ทางอากาศตามข้อ ๔ (๑)^{๒๘} แห่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ขอออก หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒^{๒๙} แห่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบ แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้วเห็นว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำรังวัด ออกโฉนดที่ดินไม่ตรงตามแบบ ส.ค. ๑ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐาน และมีคำสั่งยกเลิกคำขอรังวัด

^{๒๘} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๔ การตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตาม ส.ค. ๑ นอกจากต้องดำเนินการตามระเบียบ คำสั่งและหนังสือเวียนที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องนี้ไว้แล้ว ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับ ส.ค. ๑ หรือไม่ หากมีความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไป ให้บันทึกเหตุแห่งความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไว้ให้ชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกับที่ดินข้างเคียงตามที่แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ อย่างไร โดยตรวจสอบกับระวางรูปถ่ายทางอากาศหรือระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่มีใช้ในราชการในพื้นที่นั้น

^{๒๙} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ เมื่อเชื่อได้ว่าที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตรงตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่ผู้ขอ นำมาแสดงเป็นหลักฐาน และเป็นที่ดินที่พึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการ ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าที่ดินที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินอาจไม่ตรงตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ที่ผู้ขอ นำมาแสดงเป็นหลักฐาน ให้จังหวัดส่งเรื่องไปยังกรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบเรื่องที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรายนั้น หากมีกรณีที่จะต้องอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ ให้จังหวัดจัดส่งภาพถ่ายทางอากาศครั้งแรก พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรมที่ดินดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่าย ทางอากาศต่อไป

ออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดียอมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙/๒๕๕๙)

ที่ดินแปลงใดจะพ้นสภาพจากการเป็นที่ขายตลิ่งที่น้ำท่วมถึงจะต้องได้ความว่าที่ดินแปลงนั้นตามปกติน้ำท่วมไม่ถึงตลอดไป มิใช่เพียงปีใดปีหนึ่งหรือบางปีเท่านั้น เมื่อกรณีปรากฏว่าที่ดินพิพาทมีน้ำท่วมไม่ถึงเพียงบางปี ย่อมถือว่าที่ดินพิพาทมีสภาพเป็นที่ดินขายตลิ่งที่น้ำท่วมถึง อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) ประกอบมาตรา ๑๓๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่ที่งอกของที่ดินริมตลิ่ง เจ้าของที่ดินริมตลิ่งย่อมไม่ได้รับความรับรองหรือคุ้มครองในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท และไม่อาจนำที่ดินพิพาทไปขอยกโฉนดที่ดินได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งยกเลิกคำขอยกโฉนดที่ดินในส่วนดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๙๔ ซึ่งด้านทิศเหนือของที่ดินติดแม่น้ำกกตลอดแนวและได้เกิดที่งอกจากการตกตะกอนตามธรรมชาติในบริเวณนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงยื่นคำขอยกโฉนดที่ดินในส่วนของที่งอกดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นที่งอกจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๙๔ ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการให้มีการตรวจเจาะพิสูจน์ชั้นดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะและเป็นกลางเพื่อนำผลการเจาะตรวจพิสูจน์ชั้นดินมาประกอบการพิจารณา และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการให้ศูนย์อุทกวิทยาเชียงรายตรวจสอบพร้อมทำรายงานว่า พื้นที่ดังกล่าวมีระดับน้ำขึ้นลงในรอบปีย้อนหลังไป ๑๐ ปีว่าน้ำท่วมถึงหรือไม่ อย่างไร และเป็นที่งอกตามธรรมชาติหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ดำเนินการให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตรวจพิสูจน์ชั้นดินด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลเอกสารจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและรูปแผนที่ รวมทั้งดำเนินการสำรวจภาคสนามโดยการศึกษาภูมิประเทศ สภาพธรณีวิทยา ธรณีวิทยาฐานบริเวณพื้นที่ที่ขอยกโฉนดที่ดินและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนทำการขุดหลุมสำรวจด้วยรถขุดแบ็คโฮเพื่อตรวจพิสูจน์ชั้นดิน ผลการตรวจพิสูจน์พบว่า พื้นที่ที่ขอยกโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นที่งอกที่เกิดจากการตกตะกอนตามธรรมชาติจากแม่น้ำกก โดยมีได้มีการถมปรับพื้นที่หรือทำการใด ๆ เพื่อเพิ่มเนื้อที่ที่ดิน ส่วนผลการตรวจสอบระดับน้ำขึ้น-ลงในรอบ ๑๐ ปีย้อนหลังโดยศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ ๕ (เชียงราย) พบว่า ระดับดินเดิมของโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๙๔



มีค่าระดับดินเดิมเฉลี่ยประมาณ ๓๘๘.๙๒๓ ม.รทก. และน้ำจะเริ่มท่วมที่ดินเมื่อระดับน้ำที่สถานีอุทกวิทยาน้ำแม่กกที่สะพานเชียงรายมีค่าระดับที่ ๓ เมตร (๓๘๘.๘๔๙ ม.รทก.) แต่ปัจจุบันกรมชลประทานได้ถมคันดินสูงจากดินเดิมประมาณ ๑.๕๐ เมตร หลังจากนั้น จังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อพิจารณากรณีการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติว่าข้อเท็จจริงน้ำอาจจะท่วมถึงที่ดินพิพาท แต่มีคันเขื่อนชลประทานไปขวางทางน้ำไว้และบริเวณที่นอกเดิมเป็นร่องน้ำ เมื่อน้ำเปลี่ยนทิศทางทำให้ท้องทางน้ำตื้นเขินจนเป็นที่ดินพิพาทเชื่อมติดกับเกาะที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติ ที่ดินพิพาทย่อมเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินและไปไต่สวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสามและผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เข้าทำการปักหลักเขตควบคุมทางน้ำไว้ในพื้นที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินและไปไต่สวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่ไม่ได้รับการพิจารณาดำเนินการใด ๆ และเห็นว่าการปักหลักเขตควบคุมทางน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามคำขอ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถอนหลักหมุดแนวเขตออกไปจากที่ดินพิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินในท้องที่ริมตลิ่งโดยผลของกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๑๓๐^{๓๐} ประกอบกับมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ออกนั้นต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยงอกออกจากที่ดินในฤดูน้ำปกติน้ำจะท่วมไม่ถึง และมีลักษณะอันเป็นส่วนควบกับที่ดินริมตลิ่ง เจ้าของที่ดินริมตลิ่งจึงจะเป็นผู้ได้กรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในท้องที่นั้น แต่จากผลการตรวจพิสูจน์ของศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่าที่ดินพิพาทเป็นท้องที่ที่เกิดจากการตกตะกอนตามธรรมชาติจากแม่น้ำกก โดยมิได้มีการปรับถมพื้นที่หรือกระทำการใด ๆ เพื่อเพิ่มเนื้อที่ดิน ประกอบกับเมื่อพิจารณาระวางรูปถ่ายทางอากาศในบริเวณพื้นที่พิพาท

^{๓๐-๓๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๔

ฯลฯ

ฯลฯ

เจ้าของทรัพย์สินย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์สิน

มาตรา ๑๓๐๘ ที่ดินแปลงใดเกิดทั้งอริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น

ปรากฏว่าเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ บริเวณพื้นที่พิพาทมีสภาพเป็นส่วนหนึ่งของเกาะอยู่กลางแม่น้ำกก ทางด้านทิศเหนือของที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๓๔๙๔ ระหว่างเกาะดังกล่าวและที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๓๔๙๔ มีทางน้ำของแม่น้ำกกผ่านกลาง ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ทางน้ำดังกล่าว ได้กลายเป็นผืนดินเชื่อมกันระหว่างเกาะกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๓๔๙๔ นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบ ระดับน้ำขึ้น-ลง ในรอบ ๑๐ ปีย้อนหลัง โดยศูนย์สำรวจอุทกวิทยา ที่ ๕ (เชียงราย) ปรากฏว่า ระดับดินเดิมของโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๙๔ มีค่าระดับดินเดิมเฉลี่ยประมาณ ๓๘๘.๘๒๓ ม.รทก. และน้ำจะเริ่มท่วมที่ดิน เมื่อระดับน้ำที่สถานีอุทกวิทยาน้ำแม่กก ที่สะพานเชียงรายมีค่าระดับ ที่ ๓ เมตร (๓๘๘.๘๔๙ ม.รทก.) แต่ปัจจุบันกรมชลประทานได้ถมคันดินสูงจากดินเดิมประมาณ ๑.๕๐ เมตร และข้อมูลระดับน้ำในรอบ ๑๐ ปีย้อนหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันพบว่า ระดับน้ำสูงสุดของแม่น้ำกกมีระดับสูงกว่า ๓ เมตร ซึ่งเป็นระดับที่จะท่วม ที่ดินพิพาทหากไม่มีคันดินของกรมชลประทาน แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะอ้างว่าระดับน้ำสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีระดับน้ำสูงสุดไม่เกิน ๓ เมตร แต่ที่ดินแปลงใดจะพ้นสภาพจากการเป็นที่ชายตลิ่งที่น้ำท่วมถึง จะต้องได้ความว่าที่ดินแปลงนั้นตามปกติน้ำท่วมไม่ถึงตลอดไปมิใช่เพียงปีใดปีหนึ่งหรือบางปีเท่านั้น กรณีจึงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทมีสภาพเป็นที่ดินชายตลิ่งที่น้ำท่วมถึง อันเป็นที่สาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) ประกอบมาตรา ๑๓๐๙^{๓๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้มีสภาพเป็นที่งอกออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ได้รับความรับรองหรือคุ้มครองในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินและใบไต่สวนของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำหลักเขตของกรมเจ้าท่า ปักในที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๘๒-๒๘๓/๒๕๕๙)

^{๓๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๙ เกาะที่เกิดขึ้นในทะเลสาบ หรือในทางน้ำหรือในเขตน่านน้ำของประเทศใด และท้องทางน้ำที่เขื่อนขึ้นก็ดี เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

^{๓๓} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒๐ ให้เจ้าท่ามีหน้าที่ดูแล รักษาและขุดลอกร่องน้ำ ทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบและทะเลภายใน น่านน้ำไทย



พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีผลเด็ดขาดตามกฎหมาย เมื่อมิได้มีพระบรมราชโองการของพระองค์ท่านเอง หรืออำนาจเด็ดขาดอื่นใดอันมีเจตนารมณ์ยกเลิกเพิกถอนโดยเฉพาะแล้ว พระบรมราชโองการนั้นย่อมยังมีผลอยู่ เมื่อทรงมีพระบรมราชโองการสงวนหวงห้าม ที่ดินริมฝั่งตำบลสัดหีบและที่ใกล้เคียงตลอดจนเกาะใหญ่หน้อยที่อยู่ริมฝั่งไว้ โดยผู้ใดจะเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ทรงสงวนหวงห้าม จะต้องได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเสียก่อน พระบรมราชโองการดังกล่าวย่อมมีสถานะเป็นกฎหมาย และมีผลทำให้ที่ดินบริเวณที่ทรงมีพระบรมราชโองการเป็นที่ดินสงวนหวงห้าม ซึ่งต่อมา ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแบ่งที่ดินดังกล่าวเป็นเขตทรงสงวน โดยให้ผู้ที่ จะเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเขตทรงสงวน จะต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือ เสียก่อน ดังนั้น บุคคลผู้เข้าครอบครองที่ดินในเขตทรงสงวนภายหลังจากที่ มีพระบรมราชโองการ โดยที่บุคคลนั้นมิได้รับอนุญาตจากกองทัพเรือ จึงมิใช่ผู้มีสิทธิ ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ บุคคลดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๔๓๑ ออกเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีชื่อนาย จ. บิดาของผู้ฟ้องคดีเป็น ผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน แต่เนื่องจากที่ดิน ดังกล่าวมีแนวเขตติดต่อกับที่ราชพัสดุ (กองเรือยุทธการ) เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี สาขาสัดหีบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี เพื่อแจ้งให้ไประวางชี้และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินพิพาท เรือโท ส. ผู้รับมอบอำนาจจากกองทัพเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มาระวางแนวเขตและคัดค้านการรังวัด ที่ดินแปลงพิพาท โดยอ้างว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ (กองเรือยุทธการ) ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลสัดหีบ กิ่งอำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๙๐ ทั้งแปลง ซึ่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด ชลบุรี (กปร. จังหวัดชลบุรี) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านการขออนุญาต เอกสารสิทธิในที่ดินพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีสิทธิที่จะขออนุญาตที่ดินแปลงพิพาท เนื่องจาก ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินต่อจากบิดาที่ได้แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าว โดยบิดาของตน ได้รับโอนมรดกที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ อันเป็นเวลาก่อนที่พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลสัตตหีบ กิ่งอำเภอสัตตหีบ จังหวัดชลบุรี จะมีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คัดค้านการขอยกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดี และให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่มาของกฎหมายทั้งปวงในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่ที่พระมหากษัตริย์ กล่าวคือ พระบรมราชโองการ พระราชดำรัส พระราชประสงค์ หรือพระราชหัตถเลขา หากมีลักษณะที่ทรงใช้พระราชอำนาจในทางนิติบัญญัติ พระบรมราชโองการ พระราชดำรัส พระราชประสงค์ หรือพระราชหัตถเลขานั้นย่อมมีสถานะเป็นกฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ได้มีพระบรมราชโองการ ให้สงวนที่ดินริมฝั่งตำบลสัตตหีบและที่ใกล้เคียง ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยที่อยู่ริมฝั่ง โดยกำหนด เขตที่สงวนไว้ให้ทราบ และห้ามมิให้นายทะเบียนที่ดินและกรมการตำแหน่งนาออกโฉนดที่ดิน หรือใบจับจอง ใบเหยียบย่ำ หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เว้นแต่ผู้ซึ่งได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาต มีลายพระราชหัตถเลขา หรือหนังสือราชเลขานุการ รับพระบรมราชโองการมาเป็นสำคัญ จึงจะอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า พระบรมราชโองการดังกล่าวมีผลบังคับเกี่ยวกับการสงวนหวงห้ามกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จึงมีสถานะเป็นกฎหมายและมีผลทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวตามที่ทรงมีพระบรมราชโองการ เป็นที่ดินสงวนหวงห้ามตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็นต้นมา ต่อมา นายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้นได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๔๖๕ กราบทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทูลขอพระราชทานที่ดินในเขตทรงสงวนดังกล่าว ไว้ใช้ในราชการกองทัพเรือ โดยขอแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของกองทัพเรือ ส่วนที่สองให้เป็นที่ดินที่กระทรวงทหารเรือมีอำนาจอนุญาตราษฎรจับจองได้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ได้มีพระบรมราชโองการลับ ที่ ๒/๒๔๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๖๕ ทรงอนุญาตตามคำขอ อันมีผลเป็นการยกเลิกหรือแก้ไขพระบรมราชโองการฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยตามพระบรมราชโองการฯ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้กำหนดให้พื้นที่ ที่มีพระบรมราชโองการให้สงวนหวงห้ามดังกล่าวแบ่งเป็นสองเขต ได้แก่ เขตที่หนึ่งเรียกว่า เขตพระราชทาน เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และเขตที่สองเรียกว่า เขตทรงสงวน โดยที่ดินในเขตทรงสงวนมิใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หากผู้ใดจะเข้าครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดินเขตทรงสงวนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อน และโดยที่ พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีผลเด็ดขาด

